

1500749-46.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111456/2022 -

DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24517522 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2111456

- DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2111456 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500749-46.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500749-46.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111456/2022 -

DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24517522 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2111456

- DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2111456 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Cavichioli

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

FERNANDO CAVICHIOLI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 17h50min, na Avenida Marginal BR 153, km 47,5, nesta e cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, nas dependências de estabelecimento prisional Centro de Progressão Penitenciária (CPP), transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 161,82 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como 'maconha', divididos em 29 (vinte e nove) porções,

substância entorpecente e que determina a dependência física e/ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 19), laudo de constatação preliminar (fls. 21/23) e exame químico-toxicológico (fls.129/131).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01) e teve sua prisão convertida em preventiva às fls. 105/106.

Em seguida, o acusado foi notificado (fls. 149) e apresentou defesa preliminar (fls. 153).

Recebida no dia 12 de julho de 2022 (fls. 154/155), o réu foi regularmente citado. Folha de antecedentes (fls. 87/104) e certidão de eventos (fls. 81/86) foram juntadas aos autos.

No dia 10 de outubro de 2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns Matheus Silva e Castro e Fernando Lucas Gonçalves Amadeu, tendo o réu sido interrogado.

Em debates orais, a nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A r. Defesa, a seu turno, bradou pela descCLASSIFICAÇÃO da conduta para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 ou, no caso de condenação, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, bem como de benesses quanto à pena e ao regime (fls. 182).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termos de depoimento (fls. 03/04 e 05), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação (fls. 21/23), exame químico-toxicológico (fls. 129/131) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Interrogado na fase inquisitiva (fls. 06/07), o réu Fernando Cavichioli confessou ter adquirido 29 porções pequenas de maconha de um homem desconhecido no bairro Duas Vendas, alegando que, no momento que estava retornando ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), engoliu as porções para tentar entrar com o entorpecente, mas foi submetido ao scanner, que identificou as porções de entorpecentes no interior do seu corpo. Disse que, diante disso, foi abordado pelos agentes penitenciários, vomitou as porções e foi conduzido à delegacia. Em Juízo, tornou a admitir a propriedade da droga, mas afirmou que a mesma seria destinada a consumo. Alegou que é usuário contumaz de maconha e que comprou as drogas para não ficar com dívidas na cadeia, tendo pagado o valor de R\$ 200,00. Esclareceu que estava realizando o trabalho externo há vinte dias, mas que o valor de seu salário só lhe seria entregue após sua soltura.

Já os agentes penitenciários Matheus Silva e Castro e Fernando Lucas Gonçalves Amadeu, tanto na Delegacia de Polícia (fls. 03/04 e 05) quanto em Juízo, relataram que o acusado prestava serviços para a empresa "Ecomundi Tintas e Revestimentos" e que, na data dos fatos, durante a revista realizada com o aparelho denominado "body scan" foi detectada uma anormalidade na região de seu estômago, momento em que o questionaram. Disseram que a princípio o réu negou, mas depois acabou confirmando que havia ingerido 29 porções de maconha embaladas em papel filme, não informando, porém, sua destinação. Esclareceram que o salário do preso fica depositado numa conta bancária em seu nome e é gerida pela unidade prisional, sendo que o mesmo pode remeter para a família ou comprar produtos de higiene pessoal por meio de uma lista, mas nunca receber o valor em espécie enquanto estiver preso.

Pois bem. Como se vê, não há dúvidas de que, ao retornar do trabalho externo, o réu ingressou no Centro de Progressão Penitenciária portando 29 porções de maconha, já embaladas em filme plástico, dentro de seu estômago, o que acabou sendo descoberto durante a revista pelo aparelho "body scan".

Da mesma forma, apesar da negativa apresentada pelo acusado, também é inegável que a droga em questão seria destinada à comercialização. Assim concluo porque, além da quantidade elevada de porções por ele transportadas, não faria sentido que o mesmo, que saía de segunda a sexta-feira para realizar trabalho externo, corresse o risco

de trazer tamanha quantidade de drogas para o interior do presídio. Ora, caso sua intenção realmente fosse apenas adquirir drogas para o seu consumo, bastaria que o mesmo comprasse pequenas quantidades e as consumisse durante seu trabalho externo. Diante de tais circunstâncias e considerando que o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 129/131) confirmou a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, nas amostras apreendidas em poder do acusado, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, inclusive com o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que o crime foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 82 (processo nº 0000720-71.2008.8.26.0297), razão pela qual fixo sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu registra outras cinco condenações com efeito de reincidência, conforme certidão de fls. 81/85 (processos nº 0000215-65.2017.8.26.0297, nº 0000614-94.2017.8.26.0297, nº 0000754-46.2008.8.26.0297, nº 0002877-02.2017.8.26.0297 e nº 0008320-70.2013.8.26.0297), elevo a pena até então aplicada em mais 1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, na forma pretendida pela r. Defesa, uma vez que o réu apenas admitiu a propriedade da droga apreendida no interior de seu estômago, tendo negado, porém, a traficância, que era justamente a imputação que reacaía contra si, não merecendo, portanto, nenhum benefício por isso.

Já na terceira fase, incide, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06, uma vez que o delito foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional. Assim, a pena sofre novo acréscimo de 1/6, passando ao patamar de 09 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu FERNANDO CAVICHIOLI à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, em razão da quantidade de pena aplicada e da multirreincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, mostra-se inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Como o réu respondeu a todo o processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do

artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.
Publique-se e intím-se.
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA